

1502624-38.2021.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DEYVISON HEBERTH DOS REIS

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

3ª Vara

Avenida Faustino Rodrigues Azenha, 1500, Presidente Venceslau-SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502624-38.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502624-38.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2217858/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 19567260 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

4907/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2217858 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU,

4907/21/924 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR DE OLIVEIRA LOURENÇO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DEYVISON HEBERTH DOS REIS

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em face do réu VITOR DE

OLIVEIRA LOURENÇO, sendo-lhe imputada a prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, in fine, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.072/90; no artigo 148 do Código Penal; e no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, combinado com o artigo 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 05h50, na Rodovia SP270, altura do quilômetro 615, neste município e comarca de Presidente Venceslau, VITOR DE OLIVEIRA LOURENÇO, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros indivíduos ainda não identificados, concorreu para a subtração, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Maycon Henrique Cardoso, de coisa alheia móvel consistente no caminhão MERCEDES BENZ, modelo ATEGO 1719, de cor branca, placas BDE5H38/Ibiporã/PR, ano/modelo 2019/2019, pertencente à vítima Transportes Toniato LTDA. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, VITOR DE OLIVEIRA LOURENÇO, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros indivíduos até então não identificados, concorreu para a subtração, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Maycon Henrique Cardoso, de coisa alheia móvel consistente na carga embarcada no caminhão descrito no parágrafo anterior, correspondente aos lotes nºs 028-21-16950 e 066-21- 16918 do produto químico denominado VIOVAN 10 L FUNGICIDA, num total de 6.000l (seis mil litros), avaliada em R\$ 1.015.240,00 (um milhão, quinze mil e duzentos e quarenta reais), pertencente à vítima Cooperativa Agroindustrial Amambai – COOPERSA. No mesmo contexto fático acima delineado, VITOR DE OLIVEIRA LOURENÇO, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros indivíduos ainda não identificados, concorreu para a privação da liberdade da vítima Maycon Henrique Cardoso, mediante sequestro. Por fim, em data incerta, mas anteriormente e próxima ao dia 11 de agosto de 2021, VITOR DE OLIVEIRA LOURENÇO passou a integrar, pessoalmente, organização criminosa que emprega arma de fogo em sua atuação. Narra a denúncia que, em data incerta, mas anteriormente ao dia 11 de agosto de 2021, VITOR e outros indivíduos ainda não identificados passaram a integrar, pessoalmente, organização criminosa destinada a praticar roubos de cargas transportadas por veículos automotores nas rodovias desse Estado, empregando ainda armas de fogo em sua atuação. Assim sendo, no bojo da atuação da referida organização criminosa, no dia 11 de agosto transato, o denunciado e cerca de outras sete pessoas que agiam em concurso, até então não identificadas, deliberaram realizar subtração patrimonial e, para tanto, dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Arlei 2”, localizado na Rodovia SP270, altura do quilômetro 615, neste município e comarca, local que é conhecido ponto de parada de caminhoneiros. Lá chegando, segundo a inicial, eles encontraram o ofendido Maycon Henrique Cardoso, motorista de caminhão que havia pernoitado no local e estava na condução do veículo MERCEDES BENZ, modelo ATEGO 1719, de cor branca, placas BDE5H38/Ibiporã/PR, ano/modelo 2019/2019, de propriedade da vítima Transportes Toniato LTDA, naquela ocasião carregado com os lotes nºs 028- 21-16950 e 066-21-16918 do produto químico denominado VIOVAN 10 L FUNGICIDA, num total de 6.000l (seis mil litros), avaliados em R\$ 1.015.240,00 (um milhão, quinze mil e duzentos e quarenta reais), pertencente à vítima Cooperativa Agroindustrial Amambai – COOPERSA. Dando início à empreitada delitiva, dois dos agentes, um dos quais empunhando uma arma de fogo, abordaram Maycon no momento em que ele descia de seu caminhão e anunciaram o assalto. O indivíduo armado, então, adentrou com o ofendido em seu veículo, enquanto o outro ali instalou um dispositivo bloqueador de sinal rastreador. Em seguida, os roubadores amarraram as mãos de Maycon e cobriram seu rosto com uma coberta vermelha, conseqüentemente privando-o de sua liberdade. Uma vez subjugada a vítima, os agentes deixaram o local na condução do veículo subtraído e seguiram acompanhando outro caminhão, um VW/24.280 CRM 6X2, de placas AWH6D44/São Caetano do Sul/SP, chassi 953658241CR246884, de cor branca, ano/modelo 2012/2012, registrado em nome de Jandirense Transportes EIRELI, que se deslocava à frente. Após seguirem

pela Rodovia SP270 por alguns quilômetros, em direção ao município de Caiuá/SP, os dois caminhões adentraram numa estrada rural e ali pararam. No local, logo em seguida chegou um automóvel FIAT/Palio de cor branca. Os roubadores, então, passaram a realizar a transferência da carga do caminhão subtraído para o caminhão que estavam acompanhando, acima descrito. Concluído o transbordo da carga de produtos químicos, o ofendido Maycon foi colocado no banco traseiro do FIAT/Palio. Na presença de dois indivíduos, Maycon foi então conduzido até um local ermo e retirado do veículo. Um dos roubadores amarrou seus pés e, ao perceber que a vítima tentava livrar as mãos, ameaçou matá-la, após o que deixou o local em um automóvel, tendo o ofendido ali permanecido.

Ainda conforme a exordial acusatória, o caminhão que era conduzido pela vítima foi posteriormente localizado e apreendido nas margens da Rodovia SP270, altura do quilometro 626, nas proximidades do local em que o denunciado e os demais criminosos efetuaram a mudança da carga entre os caminhões. Quanto aos produtos químicos subtraídos, VITOR assumiu a condução do veículo para o qual foram alocados e passou a conduzi-lo pelo Estado, até ser finalmente localizado e preso em flagrante delito na cidade de Rio Claro/SP. Todavia, no momento da prisão a res subtraída já não se encontrava mais no caminhão, evidenciado que, em algum ponto entre esta comarca e a cidade de Rio Claro/SP, o denunciado e seus assecclas transferiram a carga roubada para outro local. Vê-se que a prática dos crimes de roubo pelo denunciado e seus assecclas deu-se como parte de um plano meticuloso e pré-concebido em detalhes, que revela uma nítida divisão de tarefas e a cooperação de grande número de pessoas com incumbências distintas e pré-ordenadas para a consecução do objetivo final dos agentes, que é o roubo de cargas. O denunciado e os demais agentes ainda não identificados empregaram arma de fogo, veículos de passeio e um caminhão para lograrem êxito na empreitada delitiva, indicando que o roubo ensejador da ação penal ora ajuizada não consiste em ato isolado e sim parte de uma empreitada delitiva maior. Mais do que isso, o caminhão utilizado para o transbordo da carga, e que era conduzido pelo denunciado, está registrado em nome de uma empresa fictícia (relatório de investigação de fls. 92/98). Conclui o Ministério Público ser inequívoco, portanto, que a estruturação das atividades de VITOR e dos demais roubadores revela que eles integram uma organização criminosa voltada ao roubo de cargas nas estradas paulistas.

O acusado VITOR foi preso em flagrante delito e, por meio de decisão 12/08/2021, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rio Claro, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fl. 43/46). A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2021 (fls. 144/146). Citação/notificação devidamente efetuada às fls. 153. Resposta à acusação às fls. 195/201.

Habeas Corpus impetrado em favor do réu perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo a liminar, contudo, indeferida (fls. 160/184).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas previamente arroladas pelas partes. O réu, a despeito de estar preso, recusou-se a comparecer à sala para interrogatório, sendo decretada a sua revelia, conforme se extrai de fls. 350/356. Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou pela procedência, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 360/383). A defesa, apresentou petição solicitando diligência (fl. 389), que foi indeferida (fls. 394/395). Em alegações finais, a defesa arguiu preliminar de nulidade da instrução, alegando que o réu não foi apresentado para interrogatório por conta de protestos ocorridos no dia da audiência. Ainda em preliminar, impugnou o indeferimento de diligência consistente na expedição de ofícios à empresa Coop Agroindust Amanbai-COPERSA e à transportadora Transportes Toniato Ltda. No mérito, pediu a absolvição, alegando a ausência de dolo do acusado e a insuficiência de provas para a condenação (impugnou a confissão reportada pelos policiais; mencionou que o interesse dos roubadores limitava-se à carga, não tendo relação com o caminhão conduzido pelo réu; sustentou a ausência de participação do acusado em crime de organização criminosa). Subsidiariamente, bateu pela necessidade de aplicação do princípio da consunção e pela consideração da continuidade delitiva, fazendo menção ao art. 71 do Código Penal. Ao final, impugnou o pedido de fixação de indenização material e moral às vítimas.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do quanto necessário.

Fundamento e decido.

Em proêmio, rechaço as preliminares aventadas, reiterando os termos das decisões de fls. 355/356 e 394/395.

A propósito, não houve qualquer falha do aparato estatal em oportunizar o interrogatório ao acusado, o qual espontaneamente se recusou a deixar sua cela e comparecer à sala destinada para tanto, conforme informações de fls. 348/349.

Oportuno compilar os fundamentos já consignados na decisão de fls. 355/356:

"Dispõe o art. 367 do CPP que: "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.".

Considerando a resposta encaminhada pela SAP às fls. 348/349, no sentido de que o acusado, espontaneamente, sob a alegação de participação de um "movimento de reivindicação dos presos", recusou-se a comparecer à sala destinada à participação em audiência de instrução, onde seria realizado o seu interrogatório, de rigor a decretação de sua revelia.

A despeito de o acusado estar custodiado, não havia qualquer óbice ao seu comparecimento à audiência de interrogatório. Pelo contrário, consta que, instado a se apresentar na sala em que seria realizada a audiência, ele se recusou, argumentando que estava participando de uma espécie de movimento de presos.

Evidentemente, não pode o Poder Judiciário ficar à mercê da vontade do acusado em participar ou não da audiência de interrogatório, tampouco sob a alegação de que estaria realizando um protesto ou integrando um movimento. Aliás, ad argumentandum tantum, ainda que não se admitisse a decretação de revelia em caso de réu preso que se recusa ao comparecimento à audiência de interrogatório, tal atitude, espontaneamente adotada pelo acusado, deveria ser interpretada como se estivesse se reservando no direito ao silencio (nemo tenetur se detegere)." (fls. 355).

Logo, ante o nemo tenetur se detegere, não caberia aos agentes da SAP, valerem-se de força física para conduzir o acusado coercitivamente para interrogatório. Por outro lado, não poderia o Poder Judiciário ficar à mercê da vontade do acusado para que este escolhesse a ocasião em que estaria disposto a ser interrogado e, assim, possibilitar a marcha processual. O que deve se garantir, repise-se, é a oportunidade ao ato de interrogatório, o que de fato foi garantido. Assim, inexistente qualquer nulidade a ser reconhecida.

Quanto ao pedido de expedição de ofício à empresa COOP AGROINDUST AMAMBAI- COPERSA, bem como ao transportador TRANSPORTES TONIATO LTDA (com o objetivo de informarem se a carga subtraída estava segurada), este juízo entendeu pela inutilidade da providência, pois "eventual seguro existente ou inexistente sobre a carga subtraída em nada contribuiria para demonstrar inocência ou a culpabilidade do réu" (fl. 394). Outrossim, o pleito ministerial de fixação de indenização mínima às vítimas na sentença criminal não subtrai a possibilidade de reiteração da diligência no bojo de eventual demanda de natureza civil, eventualmente proposta pelas vítimas. Portanto, não há qualquer mácula processual apta a ensejar reconhecimento de nulidade no presente feito.

No mérito, a pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva e autoria do fato restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletins de ocorrência (fls. 03/06 e 18/21), auto de exibição e apreensão de fl. 15, documentos de fls. 16/17, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de fls. 80/81, relatório de investigação de fls. 92/98, laudo pericial de fls. 231/236 e laudo pericial (no aparelho celular) de fls. 273/295, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em fase extrajudicial, a vítima, Maycon Henrique Cardoso relatou que trabalha na Transporte Toniato Ltda., situada em Paulínia-SP, há cerca de três meses. Afirma que em 10/08/2021, por volta das 8h30min, retirou o caminhão da empresa, em Paulínia-SP, com destino a COAMO, situada no Município de Amambai-MS, transportando

defensivos agrícolas. Dirigiu pela Rodovia Bandeirantes, Rodovia Santos Dumont, Rodovia Castelo Branco e Rodovia Raposo Tavares. Em 10/08/2021, por volta das 18h30min, ingressou no Posto de Combustíveis Arlei, situado na Rodovia Raposo Tavares, no sentido de direção em que seguia, onde abasteceu, tomou banho, se alimentou e pernitoitou no interior do caminhão. O declarante estacionou o caminhão no pátio do posto, atrás do restaurante, com a frente virada para os fundos, ou seja, de costas para o restaurante. Por volta da meia noite, saiu do veículo e urinou, retornando para a cabine. Aproximadamente às 5h50min, saiu novamente para urinar, desembarcando pelo lado do motorista, momento em que dois indivíduos o abordaram. Um deles era moreno, magro e ostentava barba rala, cerca de 35 anos, o qual estava armado com uma pistola na cor preta, que acredita ser uma "calibre 380". O outro indivíduo era branco, gordo e de estatura baixa, também barba rala e careca, cerca de 45 anos, não tendo visto se estaria armado. Recorda-se que assim que desembarcou do caminhão para urinar pela segunda vez, o caminhão ao lado deu partida, e pelo barulho acredita que se tratava de um Mercedes Benz, com um baú nas cores laterais prata e tampas traseiras pretas. Não conseguiu ver com exatidão a cor da cabine, mas ela poderia ser na cor branca. De imediato, o indivíduo que estava armado adentrou a cabine do caminhão com o declarante, mantendo-o lá dentro. O outro senhor que não estava armado ficou do lado de fora e parece que instalou um equipamento no caminhão, acreditando que fosse um bloqueador de sinal de rastreador. Em seguida, saíram do pátio do Posto Arlei, sendo acompanhados pelo citado caminhão que estava estacionado ao lado, o qual seguia na frente. Cerca de 20 a 30 minutos, transitando pelo asfalto e entrando um pouco no mato, o caminhão parou, pois estava com a sirene ligada, acreditando que ultrapassou o limite de velocidade de 80km/h ou saiu da rota programada. Dava para ver a rodovia e até reclamaram que estava muito próximo. Ali mesmo, acredita que o caminhão foi descarregado, pois havia dois na cabine, que desembarcaram e viu mais três que estavam do lado de fora, supondo que estes seguiam no caminhão baú, cores prata e preto. Logo em seguida, alguém gritou para pegarem o declarante na cabine, momento em que chegou um FIAT Palio, cor branca, quatro portas, onde foi colocado, no banco de trás. Nesse veículo havia dois ocupantes na frente, cujas características não conseguiu visualizar e um outro atrás. O que estava atrás era negro, gordo, alto, acreditando que tinha cerca de 25 anos, mas não viu se ele estava armado, embora dissesse que sim a todo momento. Dali o veículo seguiu pelo asfalto e depois por estrada de terra, onde foi deixado num pasto, na companhia desse indivíduo que estava no banco de trás do Palio. Foi puxado para fora do carro e como estava amarrado com as mãos para trás se desequilibrou e caiu, batendo o rosto no chão e machucando o nariz e o lábio superior. Dava para ver a rodovia e se recorda que ali mesmo caiu a coberta vermelha do declarante, que foi colocada no seu rosto desde a abordagem, garrafas de água mineral, pequenas, lata de Coca-Cola e um pacote de salgadinho. Como passou por esse local um carroceiro e perguntou o que estava acontecendo o rapaz disse que estava "dando uma cagada". Na sequência, o rapaz telefonou para os comparsas e eles retornaram para buscar ele e o declarante levando ambos para um segundo local, onde acredita que esteja uma garrafa grande de água mineral, uma embalagem de chocolate e uma lata de Coca-Cola. Como estava sem sinal no telefone celular o rapaz se afastou e rapidamente retornou. Foi uma segunda vez, sendo que antes amarrrou os pés e as mãos do declarante. Quando retornou viu o declarante desamarrado as mãos e ameaçou matá-lo, mas em nenhum momento viu ele armado. Depois ele se afastou novamente e logo ouviu um veículo chegando e arrancando, levando o rapaz. Não viu se era o mesmo FIAT Palio, cor branca. Como ficou sozinho, desamarrou seus pés e caminhou sentido a rodovia, encontrando um senhor que o trouxe até o Plantão da Polícia Civil de Presidente Venceslau.

Em juízo, o ofendido disse que, na madrugada, saiu para urinar, quando foi surpreendido por dois indivíduos. Mencionou que eles o obrigaram a entrar no caminhão e permanecer em silêncio. Alegou que estava num posto, para pernitoitar, quando ocorreram os fatos. Ao ser surpreendido, um dos indivíduos, moreno, apontou a arma para sua cabeça. Quando estava dentro do caminhão, já sob coação dos criminosos, ouviu outro caminhão dar a partida, sendo que dentro da cabine do

caminhão havia outras duas pessoas consigo. Somente visualizou a face de um dos criminosos, que possui pele morena e compleição magra. Notou que outro indivíduo era gordo. Na ocasião, os criminosos colocaram um cobertor sobre sua cabeça e, durante todo o trajeto, foi obrigado a ficar de cabeça baixa. Após andarem cerca de 30 minutos com o caminhão, este disparou o alarme, o que fez com que o condutor "jogasse" o caminhão "para o mato", saindo da rodovia. Pôde ouvir os criminosos se comunicando com seus comparsas, planejando quais seriam as providências tomadas. Ao pararem o caminhão, foi iniciada a troca de cargas, de um caminhão para o outro, sendo que esse procedimento de troca de carga durou cerca de 15 minutos. Finalizada tal troca, a vítima foi movida para um carro de passeio, o qual acredita ser de cor branca. A todo momento foi ameaçado de morte caso não permanecesse em silêncio. Amarraram seus braços e, após andar um pouco, levaram-no para o "meio do mato", contudo, foram avistados por um carroceiro, e retornaram para o carro de passeio. Após, a vítima foi conduzida para outro lugar, amarrada. Disse que após ser deixado neste local, o criminoso que o conduziu foi efetuar uma ligação, momento em que o ofendido tentou se livrar das amarras, sendo, entretanto, avistado por aquele criminoso, que o ameaçou novamente e prosseguiu para amarrá-lo outra vez. Após ser abandonado pelos criminosos, conseguiu carona com um homem em uma caminhonete, e somente chegou até a delegacia de polícia por volta das 15h00. Disse que o caminhão que parou ao seu lado no posto de combustíveis era um Volkswagen, Constellation, de cor branca. Acerca dos abalos em decorrência dos fatos, o ofendido revelou que, após o ocorrido, sofreu muito em razão da experiência traumática suportada, sentindo dificuldade para dormir à noite, medo constante e, inclusive, deixando de trabalhar como caminhoneiro e passando a trabalhar como motoboy. Respondendo as indagações, esclareceu que dentro do caminhão que o acompanhava, já sob domínio dos criminosos, continha cerca de 03 indivíduos; que não sabe dizer se o carro de passeio acompanhava os caminhões; que este veículo de passeio chegou logo em seguida da troca de cargas; que desde o momento em que foi colocado no automóvel, cerca de 09h00, permaneceu sob domínio dos criminosos até cerca de 15h00. Mencionou que iniciava suas viagens cedo, pela manhã, pois o tráfego era melhor. Disse que a polícia não lhe enviou fotos para o reconhecimento facial dos criminosos, contudo, quando da apreensão de Victor, os policiais lhe mostraram a fotografia do acusado. Aduziu que foi demitido da empresa cerca de 01 (uma) semana depois dos fatos. Por fim, mencionou acreditar que as cargas possuíam seguro.

A testemunha Adalberto Gonini, delegado de polícia, em juízo, disse que houve o registro do roubo de carga, pela equipe plantonista desta comarca. Com as informações passadas pela vítima, a respeito dos caminhões, foi possível identificar o caminhão de posse dos criminosos. Esclareceu que as equipes de investigação checaram as câmeras de segurança do posto de gasolina e puderam verificar que o caminhão suspeito estava ao lado do caminhão da vítima, corroborando a declaração desta. Por meio da consulta de radares da rodovia, puderam ainda verificar que sempre que o caminhão dos roubadores passava por um radar, cerca de 03 segundos depois, passava o caminhão da vítima. Ainda pela consulta dos radares, puderam identificar todo o trajeto dos criminosos. Em outras diligências puderam identificar um veículo Palio e um veículo Gol no contexto do crime, os quais ainda estão sendo investigados. Ao ser identificada a placa do caminhão dos ladrões, foi possível abordar o acusado VICTOR. Dentro do caminhão que o réu conduzia, os policiais localizaram um bloqueador de sinal, com finalidade específica para crimes desta natureza. Ao ser localizado tal aparelho, o acusado confessou informalmente o crime. Asseverou que, desde o início, o réu se encontrava na condição de motorista do grupo criminoso. Aduziu que esteve presente em Rio Claro, oportunidade em que conversou com o acusado. Esclareceu que não conversou com nenhum policial, mas sabe que o réu conversou com os policiais, pois leu os depoimentos dos militares. Disse que, por meio das OCRs, somente era possível identificar a placa do veículo.

A testemunha Márcio Aparecido Caetano, em juízo, disse que é policial militar, e trabalha na base de Presidente Epitácio. Mencionou que foi acionado para comparecer ao local onde o veículo estava abandonado, fora da rodovia Raposo Tavares. Aduziu que o condutor não estava nas imediações. Disse que no local somente se encontrava

um representante da empresa de rastreamento. Mencionou que não se dirigiu ao posto Arlei.

A testemunha Sydney Yoshio Nishiyama, investigador de polícia, em juízo, disse que participou apenas da busca das imagens, uma vez que o delegado determinou que o setor de inteligência fosse até o local onde foi abordado o motorista; que lá foi realizada a verificação das câmeras de segurança; que as imagens analisadas revelaram que o caminhão dos criminosos estava acompanhando o caminhão da vítima, sendo que, inclusive, pernitoou ao lado do mesmo; que soube que o caminhão dos criminosos foi abordado em outra cidade, e ao confrontar as imagens constatou que o caminhão que foi abordado em Rio Claro, era o mesmo identificado no posto de gasolina; que não sabe dizer se foi possível identificar a pessoa de Victor como motorista do caminhão por meio das câmeras, pois esta não era a sua função.

A testemunha Eduardo Moreli Vilches, investigador de polícia, em juízo, disse que com a notícia do roubo, foi chamado a fazer os primeiros levantamentos acerca dos fatos; que a vítima revelou os detalhes do caminhão, que realizou o transbordo da carga; que revelou também que o caminhão dos criminosos seguia à frente dele; que com esta informação da vítima, foi possível levantar a placa do caminhão, e por meio do acompanhamento desta placa, foi possível refazer todo o trajeto deste, revelando que perseguiu a vítima por um bom tempo; que mais tarde, já no período noturno, teve o conhecimento de que o caminhão havia sido apreendido, e o condutor informalmente confessou o delito; que não foi possível constatar quem era o condutor do caminhão por meio da análise dos radares de rodovia.

A testemunha Rodrigo Franco Barbosa, policial militar, sob solo policial, disse que, em 11/08/2021, receberam uma informação da área do 2º BPRV (batalhão que abrange a cidade de Presidente Venceslau), dando conta que um caminhão branco placas AWH6D44 possivelmente estaria envolvido em um roubo na cidade mencionada. De posse de tal informação, durante o patrulhamento, foi avistado o referido veículo e, dessa forma, realizada a abordagem. De início, o motorista negou a participação. Durante busca veicular foi encontrado dentro do caminhão um aparelho bloqueador de sinal, conhecido como “chupa cabra” (aparelho utilizado para impedir o sinal de rastreador). Ao questionar o motorista sobre o aparelho encontrado, ele acabou confessando a participação em um roubo de defensivos agrícolas ocorrido pela manhã, na condição de motorista. Desvelou, ainda, que levou a carga até o município de Uchoa, em um barracão de reciclagem, local em que a carga foi transbordada para outro caminhão de placas FTE-5560. Dessa forma, o acusado Vitor foi conduzido até a Unidade Policial, sem necessidade do uso de algemas. Em juízo, a testemunha reiterou o depoimento da fase policial. Acrescentou que, por ocasião da localização, já não havia carga no caminhão. Disse que o réu confirmou sua participação no roubo, bem como teria dito que participava de um grupo. Consignou que o policial Pompeu acompanhou o réu na Delegacia de Polícia.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Thiago Alessandro Pompeu que, ouvido em juízo, reiterou o depoimento da fase policial. Acrescentou que o réu disse que transportou a carga para outro caminhão, revelando que sua participação se limitou a dirigir o caminhão, enquanto os outros três comparsas estavam indo em direção a Campinas, num carro VW/Gol.

O réu, em fase extrajudicial, desejou reservar-se em seu direito ao silêncio. Em juízo, recusou-se a comparecer para interrogatório, sendo decretada sua revelia. Pois bem.

Em proêmio, consigno que se presume regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra. É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06). Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TERSTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a

garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Na mesma esteira, o Colendo Supremo Tribunal Federal:

“A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente.”

Os policiais ouvidos em juízo foram precisos e harmônicos em seus depoimentos, indicando com clareza que a autoria do delito, de forma inequívoca, recai sobre a pessoa do réu Vitor Lourenço. As declarações da vítima, os objetos encontrados em poder do réu, bem como o teor dos depoimentos das testemunhas (em especial, Adalberto Gonini, Eduardo Vilches, Rodrigo Barbosa e Thiago Pompeu) não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoa desconhecida. Há elementos que comprovam que o réu se aliou a pessoas, até então desconhecidas, em verdadeira organização criminosa, voltada para a prática do roubo de cargas. E nas palavras do renomado jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado”. (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

É bem de ver que, mediante uma única ação, o acusado e seus comparsas realizaram duas subtrações, tendo por objeto patrimônios de vítimas distintas: o caminhão MERCEDES BENZ, modelo ATEGO 1719, de cor branca, placas BDE5H38/Ibiporã/PR, ano/modelo 2019/2019, de propriedade da vítima Transportes Toniato LTDA; e a carga, identificada pelos lotes nºs 028-21- 16950 e 066-21-16918 do produto químico denominado VIOVAN 10 L FUNGICIDA, no volume total de 6.000 (seis mil) litros, avaliada em R\$ 1.015.240,00 (um milhão, quinze mil e duzentos e quarenta reais), de propriedade da vítima Cooperativa Agroindustrial Amambai - COOPERSA.

Pouco importa o abandono do caminhão, visto que já havia sido consumado o roubo, sendo prescindível a posse permanente da res. O roubo consuma-se com a subtração mediante violência ou grave ameaça, que comprovadamente ocorreu. Aliás, o crime restou exaurido, haja vista que o grupo criminoso teve consigo o veículo de forma tranquila e desvigiada, por considerável período de tempo. Em corolário, não há que se falar em consunção ou crime único. A propósito, vide STJ - Sexta Turma - HC nº 459.546/SP - Rel.Min. Laurita Vaz - J. em 13.12.2018.

No entanto, entendo que o concurso formal de crimes se deu de forma própria, não estando demonstrada a presença de designios autônomos em relação à lesão de patrimônios de vítimas diferentes, sendo de rigor a observância da regra do art. 70, parte inicial, do Código Penal.

No presente caso, a palavra da vítima é dotada de imensa clareza no sentido de que os indivíduos que lhe roubaram estavam armados, exercendo grave ameaça, sendo prescindível a apreensão da arma.

A propósito:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada (STJ - Sexta Turma - HC nº 534.076/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - J. em 18.02.2020).

Vale dizer que, em que pese a Lei n.º 13.654/18 ter revogado o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, que previa o aumento da pena no caso de o delito ser cometido com emprego de arma, em se tratando de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipificou a conduta de forma autônoma, no §2º-A do artigo 157 do Código Penal, com a cominação de aumento da pena em 2/3.

No que diz respeito à qualificadora de concurso de agentes, da mesma forma, a palavra das vítimas não deixa margem a dúvidas no sentido de que os agentes atuavam em conjunto entre si e com unidade de desígnios, com cerca de outros 07 indivíduos não identificados, objetivando a subtração dos bens, visto que toda a ação delitiva foi praticada por estes criminosos.

Acerca do crédito devido à palavra da vítima em crimes patrimoniais, cometidos à socapa, pertinente colacionar os seguintes trechos de ementa:

"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (Superior Tribunal de Justiça Habeas Corpus nº 143.681/SP - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo."

(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento:09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017).

Prosseguindo, observa-se que o réu integrava grupo que agia de modo metódico, organizado e pré-concebido, sendo evidente que planejavam realizar o roubo e se prepararam nos mínimos detalhes para garantir a execução do crime, revelando portanto a nítida divisão de tarefas e a cooperação de uma extenso grupo de integrantes com funções distintas e previamente combinadas.

Não obstante, os agentes se valeram de armas de fogo, diversos veículos (incluindo caminhão) para atingirem seu objetivo final, qual seja, o roubo de carga e do caminhão que a transportava. Desse modo, torna-se extremamente claro para este Juízo, que se trata de uma empreitada delitiva muito maior. Ademais, consigno ainda que o caminhão utilizado pelos criminosos estava, inclusive, registrado em nome de empresa fictícia, como apontou a investigação policial (fls. 92/98), reforçando a prova de que os criminosos são integrantes de organização criminosa voltada ao roubo de cargas. Insta salientar que no aparelho celular do acusado há imagens do acusado utilizando drogas ilícitas, bem como há uma fotografia de uma pistola (fl. 292) muito semelhante à descrita pela vítima, utilizada no momento em que foi abordada pelos criminosos, corroborando assim as demais provas carreadas nos autos. Portanto, inquestionável a caracterização do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, sendo despicienda a identificação dos demais integrantes do grupo para fins de caracterização do crime em referência.

De outra banda, quando ao autônomo crime de sequestro imputado ao acusado, entendo que não se configurou, remanescendo, isto sim, pelo princípio da especialidade, a

causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. A propósito, o dolo do acusado, que aderiu à conduta dos demais criminosos por ocasião da execução do crime patrimonial com restrição à liberdade da vítima, sempre se dirigiu ao sucesso do roubo, ou seja, a referida restrição de liberdade do ofendido constituiu um modo específico de execução, que tem como consequência a aplicação de uma pena mais elevada, dentro dos limites previstos no art. 157, §2º, do sobredito Codex.

Ainda sobre o dolo, não merece prosperar a tese defensiva no sentido de de que estaria ausente o dolo do acusado quanto ao delito de roubo. Ficou evidente, especialmente pelos depoimentos das testemunhas Rodrigo Barbosa e Thiago Pompeu, que o réu tinha pleno conhecimento do objetivo do grupo criminoso, aderindo ao propósito engendrado pela facção e contribuindo mediante a realização de sua função na empreitada. O acusado sabia da intenção de seus comparsas, participou efetivamente da execução do crime, colaborando tanto com a fuga dos demais criminosos, quanto com o transbordo da res furtiva. É certo que se beneficiaria do delito, tanto é que compartilhava da vontade de seus comparsas.

No tocante ao reconhecimento do acusado, impende salientar que não macula a conclusão a que nos levou a instrução processual. A propósito, a prova foi extremamente farta na identificação do réu e, graças aos incessantes esforços e à expertise dos investigadores, foi possível identificar – por meio dos radares OCR – o caminhão, com características idênticas às descritas pela vítima, bem como rastrea-lo, culminando na irretorquível identificação do acusado.

Em suma, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência parcial da pretensão inicial, estando o réu incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.072/90; e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, combinado com o artigo 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90.

Passo a dosar a reprimenda.

Quanto ao delito descrito pelo artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.072/90:

Considerando que os dois roubos foram perpetrados em circunstâncias semelhantes, passo à dosimetria de um deles, aplicando o art. 70, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (foge à normalidade, devendo ser considerada para fins de exasperação da pena, pois resta evidente que o acusado e os demais agentes premeditaram o crime, valendo-se de complexo e minucioso plano criminoso, veículos, armas, divisão de tarefas); antecedentes (o réu é tecnicamente primário – conforme certidão de fls. 156/157); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (serão consideradas na terceira fase da dosimetria, pois dizem respeito a causas de aumento de pena); consequências do crime (danos psicológicos graves na vítima, que, inclusive, passou a ter dificuldades para dormir e não tem mais intenção de trabalhar com caminhão em decorrência do trauma; prejuízo extremo à proprietária da carga subtraída, dado o valor superior a um milhão de reais); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, considerando a culpabilidade e as consequências do crime desfavoráveis ao réu, fixo a pena acima do mínimo legal, exasperada de 1/3 (um terço), ou seja, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, mantenho a reprimenda, ante a ausência e agravantes a atenuantes a serem consideradas.

Na derradeira fase da dosimetria penal, verifico presentes as causas de aumento de pena previstas nos parágrafos 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal. É evidente que todas as circunstâncias devem ser consideradas nesta fase. A participação de diversos agentes na prática do roubo, com a restrição da liberdade da vítima acarreta a majoração da pena à razão de 1/2 (metade), enquanto a prática do crime com o emprego de arma resulta na majoração à razão de 2/3 (dois terços). Todas estas circunstâncias facilitam a prática do crime e

dificultam (ou quase que inviabilizam) a intervenção das autoridades para interromper a empreitada criminosa. Logo, devem ser aplicadas cumulativamente, conforme mens extraída do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 667.433-SC, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Convocado Olindo Menezes, j. 22/02/2022, DJ 02/03/2022.

Assim, a soma das frações, 1/2 (metade) com 2/3 (dois terços), resulta em 7/6 (sete sextos), de sorte que, em obediência ao que leciona o Código Penal, majoro a reprimenda na razão de 7/6 (sete sextos), perfazendo-se a pena em 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Como mencionado acima, houve a prática de dois roubos praticamente idênticos, diferindo tão somente em relação à res (carga e caminhão), ambas com valores vultosos. Aplicando-se a regra do art. 70, caput, do Código Penal, majoro a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto), perfazendo-se, portanto, em 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Quanto ao delito descrito no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, combinado com o artigo 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90:

Na primeira fase da dosimetria penal, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro, para o crime em questão, circunstância que justifique a exasperação da pena nesta fase, pelo que fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, também estão ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na derradeira fase de aplicação de pena, noto presente a causa caracterizada pela utilização de arma de fogo na organização criminosa. Desse modo, em obediência ao disposto na referida Lei, aumento a pena na proporção de 1/6, perfazendo-se 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em observância ao concurso material de crimes, procedo à soma das penas que, culminadas, resultam em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva.

Baseado nos poucos elementos acerca da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Também não faz jus à suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Por fim, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que merece guarida o pedido de condenação do réu à obrigação de reparar os danos morais in re ipsa causados a Maycon Henrique Cardoso, vítima, sendo razoável a estimativa do parquet, consistente no valor a ser buscado na esfera cível em, no mínimo, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); além dos danos materiais da vítima Cooperativa Agroindustrial Amambai - COOPERSA no valor mínimo de R\$ 1.015.240,00 (um milhão, quinze mil e duzentos e quarenta reais). Devendo incidir correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês, ambos (juros e correção) desde a data do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu VITOR DE OLIVEIRA LOURENÇO ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.072/90; e no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, combinado com o artigo 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo indenização por danos morais causados a Maycon Henrique Cardoso em, no mínimo, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Outrossim, fixo reparação dos danos materiais da também vítima Cooperativa Agroindustrial Amambai - COOPERSA no valor mínimo de R\$ 1.015.240,00 (um milhão, quinze mil e duzentos e quarenta reais). Deverá incidir correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês, ambos (juros e correção) desde a data do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. A presente sentença condenatória torna mais veemente o fumus boni juris para manutenção da prisão cautelar do acusado. Consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: "inaplicável, a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória (RHC 177 - RJ- 5| Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89), pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelos mais" (RT 504/339).

Assim, INDEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva decretada.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Decreto o perdimento/destruição dos objetos/valores apreendidos.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 20 de abril de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA